



Fonte: Sergio V. S. Rangel/Shutterstock.com

Receita Federal

Receita Federal permite crédito extemporâneo em regime temporário de importação

Publicado em 02/02/2026 às 14:50  10

Tempo de leitura: 2 minutos



Compartilhar matéria

A Receita Federal confirmou que é permitido o aproveitamento de créditos de PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação nas operações de arrendamento mercantil operacional com bens admitidos no Brasil sob o regime de admissão temporária para utilização econômica. A orientação foi dada na Solução de Consulta Cosit nº 9, publicada em 2 de fevereiro de 2026.

O entendimento vincula parcialmente as Soluções de Divergência Cosit nº 6/2014 e a Solução de Consulta Cosit nº 90/2025, e consolida a interpretação da Receita sobre a tributação e o creditamento de contribuições incidentes na importação de bens utilizados na prestação de serviços, especialmente relevantes para empresas que operam servidores ou estruturas de Data Center.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

A consulente, uma prestadora de serviços de hospedagem de dados, relatou que importa servidores sob arrendamento mercantil operacional, com pagamento mensal de 1% dos tributos devidos conforme regras do regime de admissão temporária. A dúvida central era se haveria direito ao crédito imediato ou extemporâneo dessas contribuições.

A Receita confirmou que a entrada dos equipamentos no Brasil caracteriza fato gerador da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, mesmo em operações não definitivas. O valor da contribuição é apurado sobre o valor aduaneiro, e os créditos devem ser apropriados proporcionalmente às parcelas pagas.

O órgão reconheceu que equipamentos como servidores, quando essenciais à prestação de serviços, qualificam-se como insumos, permitindo o crédito com base no inciso II do art. 15 da Lei nº 10.865/2004. Reforçou ainda que a contratação de Data Center é considerada prestação de serviço, e não mera locação de bem móvel, o que reforça o direito ao crédito.

Em relação a operações passadas, também foi reconhecida a possibilidade de desconto extemporâneo dos créditos, inclusive para regimes que já se encerraram, desde que os tributos tenham sido efetivamente pagos e respeitado o prazo legal para retificação das declarações.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Solução de Consulta COSIT nº 9-2026

Data da publicação da decisão: 02/02/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags:

leasing operacional

Data Center

regime de admissão temporária

Crédito extemporâneo

arrendamento mercantil

insumo

PIS-Importação

Cofins-Importação

Solução de Consulta Cosit

Receita Federal

CURSOS DA APET



Tributação do Agronegócio: Regime Atual e Reforma Tributária – 23/03/2026



Curso De Especialização – Reforma Tributária: IBS e CBS na Constituição e na Lei Complementar – 03/03/2026



Curso de Extensão: IRPF na Prática – Como declarar o Imposto de Renda Pessoa Física – 08/04/2026

Notícias Relacionadas

Receita Federal

👁 203

Receita Federal esclarece tratamento tributário para indenizações por perda de ativos

23 de outubro de 2025

Receita Federal

👁 61

Receita reforça exclusão do ICMS nos créditos de PIS/Cofins sobre insumos

4 de dezembro de 2025

Receita Federal

👁 90

Receita Federal define momento do fato gerador do IOF na renegociação de crédito

18 de novembro de 2025

Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

CARF

Receita

Federal

TIT-SP

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Rota da

Contabilidade

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Termos e

Condições de

Uso

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191

